

Teste de simetria

Todas as peças da série num único documento, por ordem de leitura. Atualizado a 15 de julho de 2026.

Cinco casos, cinco Estados diferentes, a mesma pergunta: o que acontece quando um Estado apoia, financia ou protege quem viola o direito internacional? A regra tem de valer para todos.

ÍNDICE

1. Iémen: 73 funcionários da ONU continuam detidos arbitrariamente pelos huthis, enquanto Hodeidah volta a sangrar
 2. Mali: o exército e os mercenários russos do Africa Corps compõem um cadáver em forma de suástica após matar quatro civis
 3. Israel permitiu e incentivou o financiamento catariano ao Hamas durante anos — um mês antes de 7 de outubro pediu mais
 4. Os Estados Unidos armaram a rebelião síria durante cinco anos, depois encerraram o programa como presente a Putin
 5. Quatro sentenças do Tribunal Europeu condenam Polónia, Roménia, Lituânia e Macedónia por albergarem prisões secretas da CIA — ninguém nos Estados Unidos alguma vez respondeu por essa tortura
-

Iémen: 73 funcionários da ONU continuam detidos arbitrariamente pelos huthis, enquanto Hodeidah volta a sangrar

«Estas ações violam o direito internacional, causam profundo sofrimento às famílias.» — António Guterres, Secretário-Geral da ONU, 12 de junho de 2026

OS FACTOS

A 5 de julho de 2026, combatentes huthis atacaram posições das forças governamentais iemenitas na região de Hodeidah (zona de Hays), na costa do Mar Vermelho, com morteiros, drones e tiros de precisão: 16 soldados mortos e 22 feridos, segundo fontes médicas e militares citadas pela Al Jazeera — os confrontos mais violentos em anos ao longo de uma linha da frente congelada desde 2022. No mesmo dia, um navio comercial foi atacado ao largo de Hodeidah, sem reivindicação. Em paralelo, e há mais tempo: a 12 de junho de 2026, 73 funcionários das Nações Unidas — todos de nacionalidade iemenita — continuavam arbitrariamente detidos pelas autoridades de facto huthis, no âmbito de uma campanha de detenções iniciada em maio de 2024 e nunca concluída; um trabalhador do Programa Alimentar Mundial morreu sob custódia huthi a 11 de fevereiro de 2025. A 29 de janeiro de 2026 o PAM anunciou a cessação dos contratos de todos os seus 365 funcionários no norte do Iémen controlado pelos huthis — onde se concentram 70% das necessidades humanitárias do país — citando explicitamente o ambiente operacional tornado inseguro pelas detenções arbitrárias. A 27 de janeiro de 2026 o Conselho de Segurança da ONU votou uma última prorrogação, até 31 de março, da missão de apoio ao Acordo de Hodeidah (UNMHA), depois extinta: os Estados Unidos pressionaram pelo seu encerramento, alegando que a obstrução huthi a tornara ineficaz; China e Rússia votaram pela sua manutenção. Em pano de fundo, 21,6 milhões de pessoas continuam a precisar de assistência (11 milhões de crianças), 4,5 milhões estão deslocadas, e o apelo humanitário da ONU de 2026, de 2,16 mil milhões de dólares, estava financiado a apenas 29% em 2025.

COMENTÁRIO JURÍDICO

A detenção arbitrária de funcionários da ONU — muitas vezes sem mandado, com casos de desaparecimento forçado durante meses e uma morte sob custódia nunca esclarecida — viola o [art. 9.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos](#) (ninguém será sujeito a prisão ou detenção arbitrárias), de que o Iémen é Estado parte desde 1987, além das imunidades

reconhecidas ao pessoal da ONU no exercício das suas funções oficiais. A obstrução sistemática do acesso humanitário — que já obrigou o PAM a suspender operações no governatorado de Saada — enquadra-se, por sua vez, nas Convenções de Genebra e no seu II Protocolo Adicional, que proíbem obstruir o socorro humanitário aos civis em conflitos armados não internacionais. As duas violações são distintas mas reforçam-se mutuamente: detêm-se aqueles que deveriam garantir o acesso à ajuda, agravando assim a própria crise que esse acesso deveria aliviar.

IMPLICAÇÕES — O TESTE DE SIMETRIA

O princípio — não se detém arbitrariamente pessoal humanitário, não se obstrui o acesso ao socorro — aplica-se aos huthis exatamente como se aplicaria a qualquer outro ator já tratado por este site. Mas o Iémen não tem um único responsável, o que o torna um caso escolar de simetria: a coligação liderada pela Arábia Saudita realizou, desde 2015, mais de 25 000 ataques aéreos e causou quase 19 000 vítimas civis segundo o Council on Foreign Relations; os Emirados Árabes Unidos são acusados por Riade de terem armado a tentativa secessionista do Conselho de Transição do Sul entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, depois repelida por forças pró-sauditas; os Estados Unidos e o Reino Unido atacam diretamente alvos huthis desde 2024. Aplicar o critério apenas aos huthis por serem o ator mais visível neste momento — silenciando sobre a coligação, os Emirados e os ataques anglo-americanos — não passaria no teste.

APÊNDICE: A CAMPANHA "ROUGH RIDER" E O ATAQUE DE SA'ADA (MARÇO-ABRIL DE 2025)

Um episódio anterior, documentado mas ainda não tratado neste site, merece ser reconstruído aqui porque lança luz direta sobre o princípio de simetria aplicado acima. Entre 15 de março e 6 de maio de 2025, os Estados Unidos conduziram uma campanha de ataques aéreos e navais contra o Iémen, denominada "Operation Rough Rider", em resposta aos ataques houthis ao tráfego comercial no mar Vermelho: segundo estimativas da organização independente Airwars, os ataques norte-americanos mataram pelo menos 224 civis.

A 28 de abril de 2025, um ataque aéreo dos EUA atingiu um centro de detenção de migrantes em Sa'ada, no noroeste do Iémen, matando e ferindo dezenas de migrantes africanos ali detidos pelas autoridades houthis. Uma investigação da Amnistia Internacional concluiu que o ataque constitui um ataque indiscriminado, a investigar como possível crime de guerra. Questionado pela Amnistia, o Comando Central dos EUA (CENTCOM) declarou estar "a avaliar todos os relatos de danos civis" desse período; no final de 2025 os resultados dessa avaliação ainda não tinham sido tornados públicos.

No mesmo período, os houthis retomaram ataques com mísseis e drones contra Israel — um míssil feriu 4 pessoas perto do terminal principal do aeroporto Ben Gurion (4 de maio de 2025), um drone feriu mais de 20 pessoas perto de um hotel em Eilat (24 de setembro de 2025) — além de ataques ao tráfego comercial no mar Vermelho, afundando dois navios (propriedade grega, bandeira liberiana) e matando pelo menos três tripulantes.

Fontes (apêndice): [Amnistia Internacional](#)

Fontes: [Human Rights Watch](#) · [UN News](#) · [Declaração do Secretário-Geral da ONU](#) · [Al Jazeera](#) · [Security Council Report](#) · [Congressional Research Service](#) · [CFR Global Conflict Tracker](#) · [Cairo Institute for Human Rights Studies](#) · [texto oficial do PIDCP \(OHCHR\)](#)

Mali: o exército e os mercenários russos do Africa Corps compõem um cadáver em forma de suástica após matar quatro civis

«Quando encontramos um ser humano cortado em pedaços para formar um símbolo nazi, por um exército regular, é verdadeiramente chocante.» — testemunha local citada pela RFI

OS FACTOS

A 23 de junho de 2026, perto de Tombuctu, uma patrulha conjunta do exército maliano e do Africa Corps russo (a organização que substituiu o Grupo Wagner após a morte de Ievguéni Prigojin) atravessou as aldeias de Zarho e Abakoïra, na fronteira entre as regiões de Tombuctu e Gao. Após a passagem da patrulha, os residentes encontraram quatro civis mortos: dois tuaregues em Zarho e dois songhai em Abakoïra, estes últimos atingidos por um ataque de drone enquanto circulavam de mota. O corpo desmembrado de um dos tuaregues foi disposto em forma de suástica na areia, com a cabeça decepada colocada no centro dos membros.

Fontes locais e o coletivo maliano de direitos humanos CD-DPA confirmaram que as vítimas eram pastores conhecidos na comunidade, sem qualquer ligação a grupos armados. O secretário-geral do CD-DPA, Tilla Ag Zeini, classificou o sucedido como uma violação do direito humanitário concebida para aterrorizar a população. Nem o exército maliano nem o Africa Corps comentaram publicamente o incidente, apesar de este último publicar regularmente nas redes sociais após outras operações.

No mesmo dia, o grupo jihadista ligado à al-Qaeda JNIM reivindicou um ataque distinto contra um comboio conjunto exército-Africa Corps na região de Kayes, declarando seis mortos — um episódio distinto mas indicativo da intensidade do conflito em várias frentes no mesmo país no mesmo dia.

O contexto político: a junta militar liderada pelo coronel Assimi Goïta expulsou as forças francesas e pôs fim à missão de paz da ONU MINUSMA, substituindo-a por mercenários russos — uma escolha apresentada à população como recuperação de soberania. Como este site já relatou em [O Burquina Faso deixa o Tribunal Penal Internacional enquanto continua a ser o país mais afetado do mundo pelo terrorismo](#), o Mali retirou-se — juntamente com o Burquina Faso e

o Níger — do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional (setembro de 2025), subtraindo-se explicitamente à jurisdição do mesmo tribunal que poderia investigar episódios como este.

COMENTÁRIO JURÍDICO

O ultraje à dignidade pessoal dos cadáveres e a morte de civis sem distinção dos alvos militares violam o artigo 3.º comum às [Convenções de Genebra](#) e o direito internacional humanitário consuetudinário aplicável aos conflitos armados não internacionais. A encenação enquadrar-se-ia nos "ultrajes à dignidade pessoal", puníveis como crime de guerra nos termos do artigo 8.º do [Estatuto de Roma](#) — estatuto do qual o Mali acaba de se retirar, tornando concreto o risco de impunidade.

IMPLICAÇÕES — TESTE DE SIMETRIA

Este site já condenou noutros locais a presença e a conduta de forças paramilitares ligadas à Rússia; o mesmo critério aplica-se aqui, sem desconto pelo facto de a vítima ser um pastor maliano e não uma figura de relevo internacional. Mas a responsabilidade não é unidirecional: a patrulha era conjunta — exército maliano regular e Africa Corps juntos — e nenhum dos dois comentou ou condenou o sucedido. A retirada do Mali do Estatuto de Roma, precisamente quando se multiplicam episódios deste tipo, é em si mesma um ato político que merece condenação, seja quem for o autor material da morte.

Fontes: [Euromaidan Press](#) · [Modern Ghana](#) · [UNITED24 Media](#) · [UA.News](#)

Israel permitiu e incentivou o financiamento catariano ao Hamas durante anos — um mês antes de 7 de outubro pediu mais

«Quem é contra um Estado palestino deveria estar a favor» da transferência de fundos para Gaza. — Benjamin Netanyahu, reunião do partido Likud, março de 2019

O MECANISMO: COMO FUNCIONAVA, MATERIALMENTE

De 2018 a 7 de outubro de 2023, o Catar transferiu dinheiro em espécie para Gaza — fisicamente, em malas, através da passagem israelita de Erez — com um pico de cerca de 30-35 milhões de dólares por mês. O primeiro carregamento, 15 milhões de dólares, chegou em novembro de 2018. Segundo fontes israelitas, o próprio Catar pediu a [Netanyahu](#) que pusesse por escrito os seus pedidos de financiamento, prevendo que mais tarde pudesse negar tê-los autorizado. Não o fez: a reunião do gabinete de segurança israelita que aprovou o mecanismo, em agosto de 2018, está documentada, assim como o apoio transversal mantido ao longo dos anos pelas FDI, inteligência militar, Shin Bet, Mossad e Conselho de Segurança Nacional.

A LÓGICA ESTRATÉGICA: PORQUÊ, NÃO APENAS COMO

Netanyahu justificou publicamente a operação como necessidade humanitária — "prevenir um desastre em Gaza". Mas a sua própria declaração de março de 2019 numa reunião do partido revela um cálculo diferente: manter Gaza sob o Hamas e a Cisjordânia sob a Autoridade Palestina liderada pela Fatah impediria qualquer movimento nacional palestino unificado — e, portanto, qualquer possibilidade real de um Estado palestino. O general reformado israelita Shlomo Brom resumiu a lógica assim: "Uma forma eficaz de impedir uma solução de dois Estados é dividir a Faixa de Gaza da Cisjordânia." A escolha teve uma origem precisa: após a guerra de Gaza de 2014, Netanyahu rejeitou uma oferta saudita de reconstruir a Faixa removendo o Hamas e substituindo-o pela Autoridade Palestina — um acordo que teria normalizado as relações com Riade — optando em vez disso pelo canal de financiamento catariano, apesar dos repetidos avisos do Mossad.

COMO O DINHEIRO CHEGOU ÀS ARMAS: O MECANISMO DA FUNGIBILIDADE

Entre 2012 e 2018, o Catar canalizou cerca de 1,1 mil milhões de dólares para Gaza, oficialmente destinados a salários estatais, combustível e ajuda humanitária. Ninguém sustenta que esses fundos tenham sido entregues diretamente à ala militar do Hamas — mas, como explicou ao New York Times um ex-analista sénior da CIA, "o dinheiro é fungível: tudo o que o Hamas não teve de pagar do seu próprio orçamento libertou os seus próprios fundos para outras coisas." É o mesmo princípio pelo qual financiar as despesas civis de uma organização lhe permite desviar os seus próprios recursos para aquilo que esse financiamento externo não cobre — neste caso, segundo uma investigação do Shin Bet publicada em março, a rede de túneis e o arsenal usados em 7 de outubro de 2023.

A TENTATIVA DE ENCOBRIR AS RESPONSABILIDADES

Em junho de 2022, o chefe do Mossad, Yossi Cohen, classificou publicamente o canal catariano como "uma bênção". Um mês antes de 7 de outubro, em setembro de 2023, funcionários israelitas reuniram-se com o enviado do Catar a Gaza, Mohammed al-Emadi, para pedir não uma redução, mas um aumento das transferências. Após o ataque, Netanyahu bloqueou a formação de uma comissão estatal de inquérito sobre as falhas do aparelho político-securitário que o tornaram possível, e destituiu o chefe do Shin Bet, Ronen Bar, que tinha solicitado essa comissão — uma destituição que o Supremo Tribunal israelita considerou "injusta e ilegal".

COMENTÁRIO JURÍDICO

Este episódio não constitui uma violação isolada de um tratado específico, mas insere-se na obrigação geral dos Estados de prevenir o financiamento de organizações terroristas, consagrada na Resolução 1373 do Conselho de Segurança da ONU (2001). Aqui a obrigação não foi violada por negligência, mas conscientemente suspensa por um cálculo político declarado — segundo a própria admissão do primeiro-ministro israelita, não segundo uma reconstrução externa.

IMPLICAÇÕES — TESTE DE SIMETRIA

Este site já condenou, sem exceções, o financiamento de atores armados não estatais quando esse financiamento se voltou contra os próprios patrocinadores ou contra civis terceiros. Em [Iémen: 73 funcionários da ONU continuam detidos arbitrariamente pelos huthis, enquanto Hodeidah volta a sangrar](#), documentámos como o Irão, através dos huthis, apoia um proxy que agora age segundo a sua própria agenda autónoma — ataques ao tráfego comercial, mísseis contra Israel — muito além do mandato original de Teerão. Em [Mali: o exército e os mercenários](#)

russos do Africa Corps compõem um cadáver em forma de suástica após matar quatro civis,
mostrámos como a Rússia utiliza um ator paramilitar — o antigo Grupo Wagner — que comete violações sistemáticas sem que Moscovo por elas responda diretamente.

O mesmo padrão aplica-se aqui. O facto de as vítimas últimas de 7 de outubro terem sido cidadãos israelitas não exime Israel de ter escolhido, conscientemente e por um cálculo político declarado, alimentar financeiramente a organização que depois cometeu o massacre — nem de ter tentado subsequentemente obstruir a apuração da sua própria responsabilidade política a esse respeito. Uma nota de honestidade metodológica: a história do patrocínio dos EUA a proxies que depois se voltaram contra os próprios patrocinadores (a partir dos mujahidines afegãos) mereceria o mesmo tratamento — um texto próprio, com factos verificados um a um, ainda não publicado neste site.

Fontes: [The Times of Israel](#) · [The Times of Israel](#) · [CNN](#) · [Seattle Times](#) · [Haaretz](#) · [The Jerusalem Post](#) · [TIME](#) · [+972 Magazine](#)

Os Estados Unidos armaram a rebelião síria durante cinco anos, depois encerraram o programa como presente a Putin

*«É uma decisão momentosa. Putin ganhou na Síria.» —
funcionário americano anônimo citado pelo The Washington Post,
julho de 2017*

O MECANISMO: COMO FUNCIONAVA, MATERIALMENTE

De 2013 a 2017, a CIA geriu o "Timber Sycamore", um programa secreto para armar, treinar e financiar grupos rebeldes sírios "moderados" contra o governo de Bashar al-Assad. O programa operava a partir de dois centros operacionais — um na Jordânia (Amã), outro na Turquia (Gaziantep e Antioquia) — onde funcionários da Arábia Saudita, Catar, França e Reino Unido partilhavam espaço com a CIA. As armas — espingardas AK-47, morteiros, foguetes RPG, mísseis anticarro TOW, equipamento de visão noturna — eram na maioria compradas nos Balcãs e na Europa de Leste e transportadas através de Taşucu (Turquia) e Aqaba (Jordânia). Segundo algumas estimativas, a CIA treinou cerca de 10.000 combatentes ao longo do programa, com um custo total superior a mil milhões de dólares.

A LÓGICA ESTRATÉGICA

O programa nasceu em 2012, proposto pelo diretor da CIA David Petraeus, e foi autorizado secretamente pelo presidente Obama em 2013. O seu objetivo declarado era enfraquecer Assad sem envolvimento militar direto dos Estados Unidos, apoiando-se num consórcio de aliados regionais — Arábia Saudita, Catar, Turquia — que financiavam e armavam os grupos rebeldes em paralelo com a CIA, muitas vezes com armamento já em circulação mesmo antes do lançamento oficial do programa em 2012.

O FRACASSO DA TRIAGEM: PARA ONDE FORAM AS ARMAS

O processo de seleção ("vetting") dos grupos rebeldes, concebido para impedir que as armas caíssem em mãos jihadistas, não funcionou. Um estudo trienal financiado pela União Europeia e pelo governo alemão determinou que os esforços de armamento dos Estados Unidos e dos seus aliados "aumentaram significativamente a quantidade e a qualidade" das armas à disposição do Estado Islâmico. Funcionários dos serviços secretos jordanos (o General Intelligence Directorate) ganharam milhões de dólares desviando as armas do programa para o

mercado negro. Muitos dos grupos armados apoiados revelaram ter ligações à al-Qaeda ou a redes salafistas-jihadistas — precisamente o risco que a "triagem" deveria prevenir.

O FIM DO PROGRAMA: UM PRESENTE EXPLÍCITO A PUTIN

Em meados de junho de 2017, Trump decidiu pôr fim ao programa após uma reunião com o diretor da CIA Mike Pompeo e o conselheiro de segurança nacional H.R. McMaster — dias antes do seu primeiro encontro com [Vladimir Putin](#) na cimeira do G20 em Hamburgo (7 de julho). O The Washington Post revelou a decisão a 19 de julho, citando um funcionário que a classificou de sinal explícito a Moscovo para melhorar as relações bilaterais. Trump confirmou indiretamente a existência do programa secreto ao atacar no Twitter a cobertura do The Washington Post, classificando os pagamentos aos rebeldes sírios de "massivos, perigosos e dispendiosos" — desclassificando de facto publicamente uma operação nunca oficialmente reconhecida.

COMENTÁRIO JURÍDICO

O apoio a grupos armados não estatais envolvidos num conflito interno de outro Estado levanta questões diretas quanto ao princípio da não-ingerência consagrado no direito internacional consuetudinário e na Carta das Nações Unidas. O Tribunal Internacional de Justiça, no caso [Nicarágua c. Estados Unidos](#) (1986), já estabeleceu que o financiamento e armamento de forças irregulares contra um governo terceiro constitui uma violação do princípio da não-ingerência, independentemente da natureza do governo visado.

IMPLICAÇÕES — TESTE DE SIMETRIA

Este site já documentou, para o Irão ([Iémen: 73 funcionários da ONU continuam detidos arbitrariamente pelos huthis, enquanto Hodeidah volta a sangrar](#)), a Rússia ([Mali: o exército e os mercenários russos do Africa Corps compõem um cadáver em forma de suástica após matar quatro civis](#)) e Israel ([Israel permitiu e incentivou o financiamento catariano ao Hamas durante anos — um mês antes de 7 de outubro pediu mais](#)), o mesmo padrão: um Estado patrocina um ator armado não estatal por cálculo estratégico, e esse ator escapa parcial ou totalmente ao controlo do patrocinador, com consequências que recaem sobre civis terceiros. O Timber Sycamore aplica o mesmo padrão aos Estados Unidos: armas compradas com fundos públicos norte-americanos acabaram, segundo um estudo independente financiado pela UE, no arsenal do Estado Islâmico. O facto de o programa ter sido encerrado não pelas suas consequências humanitárias ou pelo fracasso da triagem, mas como gesto de distensão para com a Rússia, confirma que a lógica geopolítica prevaleceu sempre sobre a avaliação das consequências reais no terreno — exatamente como nos três casos já documentados.

Fontes: [The Washington Post](#) · [Reuters](#) · [Al Jazeera](#) · [NBC News](#) · [Modern War Institute](#), [West Point](#) · [Irregular Warfare Initiative](#)

Quatro sentenças do Tribunal Europeu condenam Polónia, Roménia, Lituânia e Macedónia por albergarem prisões secretas da CIA — ninguém nos Estados Unidos alguma vez respondeu por essa tortura

«O tratamento infligido pela equipa de transferência da CIA foi de gravidade suficiente para constituir tortura... com premeditação, sendo o objetivo causar dor ou sofrimento graves para obter informações, infligir um castigo ou intimidar o requerente.» — Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, El-Masri c. Macedónia, 13 de dezembro de 2012

OS FACTOS: QUATRO CASOS, UM SÓ PROGRAMA

Entre 2012 e 2018, o Grande Tribunal e secções do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) proferiram quatro sentenças que estabelecem, com detalhe processual, a cumplicidade de outros tantos Estados europeus no programa de detenção secreta e tortura da CIA na década seguinte a 11 de setembro.

O caso mais retumbante — pessoa errada: Khaled El-Masri, cidadão alemão confundido com um membro da al-Qaeda por homonímia, foi detido na fronteira macedónia a 31 de dezembro de 2003, mantido incomunicável durante 23 dias num hotel em Skopje, e depois entregue a uma equipa de transferência da CIA no aeroporto — onde foi violentamente agredido, encapuzado e transportado para o Afeganistão, para uma prisão conhecida como "Salt Pit". Lá permaneceu detido cerca de quatro meses, até que a própria CIA se apercebeu do erro de identidade. A 13 de dezembro de 2012, o Tribunal determinou por unanimidade que os factos estavam provados "para além de qualquer dúvida razoável", qualificando o episódio como desaparecimento forçado e tortura, com responsabilidade direta da Macedónia.

As instalações na Polónia, Roménia e Lituânia: Abd al-Rahim al-Nashiri (suspeito no atentado contra o USS Cole) e Abu Zubaydah (considerado um alto membro da al-Qaeda) estiveram detidos numa instalação secreta da CIA na Polónia entre 2002 e 2003. A 24 de julho de 2014, o Tribunal determinou que a Polónia tinha violado os artigos 3.º (proibição da tortura), 5.º (liberdade), 6.º (julgamento justo), 8.º (vida privada) e 13.º (recurso efetivo) da Convenção Europeia, condenando-a a pagar 100.000 euros a cada um dos dois homens. Em 2018 o Tribunal

proferiu sentenças quase idênticas contra a Roménia (onde al-Nashiri esteve detido de 2004 a 2005) e a Lituânia (onde Abu Zubaydah esteve detido de 2005 a 2006), condenando-as a pagar 100.000 euros e 100.000 euros mais 30.000 de custas, respetivamente.

O pormenor mais inquietante: antes de chegar à Polónia, Abu Zubaydah tinha estado detido num centro secreto da CIA na Tailândia em 2002, onde — segundo se apurou — foi submetido a waterboarding. Aquela instalação era dirigida por Gina Haspel, que em 2018 foi nomeada diretora da CIA — a mesma instituição que tinha gerido o programa de tortura.

COMENTÁRIO JURÍDICO

As sentenças do TEDH estabelecem violações diretas do artigo 3.º da Convenção Europeia (proibição absoluta da tortura, não derogável em qualquer circunstância) e da [Convenção da ONU contra a Tortura \(CAT\)](#). Em todos os quatro casos, o Tribunal determinou que os Estados anfitriões sabiam — ou deveriam ter sabido — a que seriam submetidos os detidos, tornando-os diretamente responsáveis pela tortura sofrida no seu próprio território, e não apenas pelo mero acolhimento logístico.

IMPLICAÇÕES — TESTE DE SIMETRIA

Este site já documentou, para o Irão ([Iémen: 73 funcionários da ONU continuam detidos arbitrariamente pelos huthis, enquanto Hodeidah volta a sangrar](#)), a Rússia ([Mali: o exército e os mercenários russos do Africa Corps compõem um cadáver em forma de suástica após matar quatro civis](#)), Israel ([Israel permitiu e incentivou o financiamento catariano ao Hamas durante anos — um mês antes de 7 de outubro pediu mais](#)) e os Estados Unidos ([Os Estados Unidos armaram a rebelião síria durante cinco anos, depois encerraram o programa como presente a Putin](#)), como o cálculo geopolítico prevalece sistematicamente sobre a avaliação das consequências reais. Aqui o padrão aplica-se à tortura direta, não a um proxy armado: os Estados Unidos geriram um programa sistemático de tortura, quatro governos europeus — não regimes habitualmente visados pelas acusações deste site, mas democracias ocidentais — colaboraram ativamente nele, e a responsável por uma das instalações mais duras foi depois promovida à chefia dessa mesma agência. Nenhum funcionário da CIA foi alguma vez julgado nos Estados Unidos por estes factos; a responsabilidade estabelecida até agora pelos tribunais recai apenas sobre os Estados europeus que albergaram as instalações, não sobre quem ordenou e praticou materialmente a tortura.

Fontes: [HUDOC — Tribunal Europeu dos Direitos Humanos](#) · [Open Society Justice Initiative](#) · [Human Rights Watch](#) · [BBC](#) · [Lieber Institute, West Point](#)